

CONVÊNIO Nº 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0269047/2018 – DETRAN/MA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO – DETRAN/MA E A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS, SUCATAS E SIMILARES RETIDOS ADMINISTRATIVAMENTE EM DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO, Autarquia Estadual criada pela Lei nº 2.668, de 29/07/1066, com sede na A. dos Franceses, s/nº, Vila Palmeira, São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF nº 06.293.120/0001-00, neste ato representado por sua Diretora Geral, **LARISSA ABDALLA BRITTO**, brasileira, advogada, portadora da cédula de identidade funcional OAB/MA nº 4.282 e do CPF nº 301.844.602-04, residente nesta Capital, e do outro, a **POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO – PC/MA**, Órgão da Administração Direta do Estado do Maranhão, inscrita CNPJ/MF sob o nº 09.554.912/0001-80, com sede na Av. Vitorino Freire, nº 26-D, Praia Grande – Centro, São Luís/MA, neste ato representada pelo Delegado Geral de Polícia Civil, **LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ**, Delegado de Polícia Civil, mat. 1196781, brasileiro, casado, inscrito no sob o CPF 797.102.713-34, tendo a anuência da **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**, Órgão a que estão regimentalmente vinculados, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.650.139/0001-67, neste ato representado pelo seu titular **JEFERSON MILER PORTELA E SILVA**, Delegado de Polícia Civil, portador da CI nº 85742498-0 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 251.637.953-68, resolvem firmar o convênio nas condições a seguir especificadas:

CLÁUDULA PRIMEIRA: DA ORIGEM

O presente convênio originou-se da necessidade de se regularizar os serviços de remoção, depósito e guarda de veículos, sucatas e similares que se

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AV. DOS FRANCÊSES, S/N, VILA PALMEIRA, SÃO LUÍS - MA | CEP: 65036-901

E-MAIL: FALCONOSCO@DETRAN.MA.GOV.BR



encontram custodiados pela Polícia Civil do Maranhão, sem que pertençam a inquéritos policiais ou processos criminais em trâmite, e tem amparo legal no art. 25 da Lei nº 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 1º, §2º, da Lei Estadual nº 10.251, de 02 de junho de 2015.

CLÁUDULA SEGUNDA: DO OBJETO

Constitui objeto deste convênio a operacionalização por parte do DETRAN/MA do procedimento de remoção, depósito e guarda de veículos, sucatas e similares que não pertençam a inquéritos policiais ou processos criminais em trâmite e estejam sob custódia das Delegacias de Polícia Civil do Maranhão.

CLÁUSULA TERCEIRA: COMPETE À POLÍCIA CIVIL

I – Solicitar ao DETRAN ou a CIRETRAN via ofício, a remoção dos veículos, sucatas e similares, juntando os seguintes documentos:

a) extrato do sistema SEATI atestando a inexistência de bloqueio por roubo ou furto;

b) cópia da Verificação Preliminar de Informação – VPI, atestando que o veículo, sucata ou similar não faz parte de qualquer investigação ou processo criminal;

II – Encaminhar diretamente, por meio próprio de transporte, os veículos, sucatas e similares, atendendo os requisitos das alíneas “a” e “b” do ítem “I”.

CLÁUSULA QUARTA: COMPETE AO DETRAN/MA

I – Após provocado pela Autoridade Policial, adotar as medidas necessárias para a implementação direta dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículos, sucatas e similares, conforme dispõe a segunda parte do §2º, do art. 1º, da Lei Estadual 10.251/2015;

II – Receber os veículos, sucatas e similares quando encaminhados pela Autoridade Policial, desde que atendidos os requisitos previstos neste convênio;

III – Dar a destinação legal aos veículos conforme preconiza a legislação.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AV. DOS FRANCESES, S/N, VILA PALMEIRA, SÃO LUÍS - MA | CEP: 65036-901
E-MAIL: FALECONOSCO@DETRAN.MA.GOV.BR



CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Serão transferidos para a conta única do Estado, através da nota de crédito, os valores orçamentários e financeiros correspondente à sua remuneração dos valores arrecadados em decorrência do leilão dos veículos, sucatas e similares.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

O presente Convênio poderá ser rescindido por manifestação de vontade de qualquer uma das partes, chancelada pelo anuente, o Exmo Sr. Secretário de Estado da Segurança Pública.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO VALOR DOS REPASSES

Para integral cumprimento deste convênio fica pactuado que os valores arrecadados, a partir da vigência deste Convênio, serão creditados da forma abaixo:

I – Será repassado à Polícia Civil o correspondente a 50% do valor líquido arrecadado com o leilão de cada veículo, sucata ou similar;

II – Caberá ao DETRAN/MA requisitar junto ao Tesouro Estadual o repasse referente ao percentual descrito no inciso I à PC/MA.

CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO

O prazo de vigência deste Convênio é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

O presente convênio poderá ser rescindido por manifestação escrita de qualquer das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e anuência do Secretário de Segurança Pública, por superveniência da lei, fatos e/ou atos que torne inviável a sua execução, ou por descumprimento de cláusulas e condições contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO





Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste convênio, que não possam ser solucionadas na esfera administrativa entre as partes, fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão para dirimi-las.

E para constar, lavra-se este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e data, impressa em um só lado, assinada e rubricada pelas partes e testemunhas a tudo presentes.

São Luís/MA, __, de _____ de 2019.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão

LARISSA ABDALLA BRITTO
Diretora Geral do DETRAN/MA

LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ
Delegado Geral da Polícia Civil do Maranhão

Testemunhas:

C.I nº _____
CPF nº _____

C.I nº _____
CPF nº _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AV. DOS FRANCÊSES, S/N, VILA PALMEIRA, SÃO LUÍS - MA | CEP: 65036-901
E-MAIL: FALECONOSCO@DETRAN.MA.GOV.BR

